

1001255-11.2022.8.26.0323

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: WALLACE GONCALVES DOS SANTOS

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, na data de 03 de Abril de 2019, sendo declarado o perdimento do bem, assim não possui mais posse e até mesmo propriedade sobre o mesmo. Exordial às fls. 01/07. Procuração e documentos às fls. 08/36.

Decisão de fls. 37/39 indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação da parte requerida. Por fim, determinou a parte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

1ª Vara Cível

Avenida Doutor Eptacio Santiago, 99, Lorena - SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1001255-11.2022.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001255-11.2022.8.26.0323

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Dalila de Fátima de Azevedo Eulálio

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz de Direito: Dr. WALLACE GONCALVES DOS SANTOS

Vistos.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Dalila de Fátima de Azevedo Eulálio, em face da fazenda pública do estado de São Paulo, em que busca em sede de tutela de urgência a suspensão da cobrança de IPVA e inscrição no CADIN efetivados referente ao imposto IPVA- exercícios de 2020 e seguintes, uma vez que o veículo veículo automotor, VW Gol 1.0, ano 2008, placas LPB-9031, chassis 9BWCA05WX8P069245, que era de sua propriedade, foi apreendido em razão de ter sido utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, na data de 03 de Abril de 2019, sendo declarado o perdimento do bem, assim não possui mais posse e até mesmo propriedade sobre o mesmo. Exordial às fls. 01/07. Procuração e documentos às fls. 08/36.

Decisão de fls. 37/39 indeferiu a tutela de urgência e determinou a citação da parte requerida. Por fim, determinou a parte requerente juntar os documentos necessários para a análise da gratuidade pleiteada.

Contestação apresentada às fls. 44/65. A fazenda pública do estado de São Paulo sustentou, preliminarmente, que a autora é carecedora de ação, pela falta de interesse processual, visto que não comunicou à Secretaria da Fazenda do Estado de

São Paulo - SEFAZ acerca do perdimento do bem em favor da União e não houve pleito administrativo para a defesa de do seu alegado direito. No mérito, sustenta que: a) o Detran-SP não detém capacidade tributária ativa para fins de fiscalização e arrecadação do Imposto Sobre a Propriedade de Veículo Automotor IPVA, muito menos ingerência sobre as atividades que competem exclusivamente à Fazenda do Estado; b) a parte autora jamais tentou a solução de sua pretensão pela via administrativa; c) os lançamentos de IPVA realizados são legítimos, eis que não há prova de qualquer comunicação à SEFAZ, ônus que incumbe à parte autora, nos termos da legislação de regência; d) o perdimento do bem em favor da União não exime o contribuinte de comunicar à SEFAZ a perda da posse veicular, afinal de contas, a SEFAZ "não tem bola de cristal para prever os inúmeros incidentes que podem ocorrer na vida particular, dependendo, a título de obrigação acessória, das informações do proprietário"; e) não há comprovação do dano moral, do alegado sofrimento.

Parte autora juntou a cobrança dos IPVAs atrasados do carro apreendido. Fls. 71/74. Parte autora juntou documentos necessários para análise da gratuidade judiciária. Fls. 76/78. Informou que não possui conta corrente. Fl. 89.

A parte autora informou o interesse na audiência de conciliação. Fl. 93.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cabe julgamento antecipado da lide nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes no processo.

Destaco que a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela ré deve ser rejeitada, pois o fato de a parte autora não ter procurado resolver a controvérsia previamente na via administrativa não lhe retira, por si só, o direito à prestação da tutela jurisdicional.

Afinal, não se pode condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao prévio esgotamento da via administrativa, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Sobre a questão, pacífica é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, mutatis mutandis:

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. CARÊNCIA DA AÇÃO. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Objeção processual motivada na necessidade de esgotamento da via administrativa. Admissibilidade da ação. Prevalência da promessa constitucional de inafastabilidade do controle jurisdicional diante da lesão ou ameaça de lesão ao direito alegado. Necessidade de busca do Poder Judiciário evidenciada. Resistência do Município ao direito afirmado pela parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Buraco em via pública. Queda de automóvel. Danos materiais. Ato omissivo do Estado. Falta do serviço de manutenção e/ou obras necessárias para o escoamento eficaz das águas pluviais na via pública. Avenida local do acidente sofre constantes alagamentos quando chove. Responsabilidade subjetiva por ato omissivo do Estado. Nexo causal demonstrado. A parte reúne prova segura e convincente dos fatos alegados. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Sentença de procedência mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação 1000454-15.2016.8.26.0547; Relator Des. José Maria Câmara Júnior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Santa Rita do Passa Quatro - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/02/2018; Data de Registro: 09/02/2018) (destaquei).

Superada a questão processual, as demais questões se relacionam ao mérito da ação, que é procedente em parte.

Depreende-se dos autos que o veículo da autora, conforme documento de fl. 12, VW Gol 1.0, ano 2008, placas LPB-9031, chassi 9BWCA05WX8P069245, foi apreendido em 03 de Abril de 2019, em razão de ter sido utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes. Contudo, os lançamentos de IPVA continuaram a ser efetuados em nome da requerente, porque não houve comunicação, por qualquer das partes - proprietário, possuidor, polícia Judiciária ou pelo próprio Judiciário, quanto à custódia judicial do automóvel em razão do ilícito penal praticado pelo filho da autora.

No caso em comento, muito embora a autora não tenha comunicado à SEFAZ que não estava na posse do veículo, nos termos do artigo 16, da Lei n.º 6.606/89, o tributo não é devido desde a apreensão do veículo, qual seja, 03 de Abril de 2019. No caso dos autos, restou incontroverso que a parte requerente e proprietária do veículo, fl.12, não está mais na posse do automóvel, tendo restado demonstrado que o automóvel estava sob custódia judicial desde 03 de Abril de 2019, ou seja, data anterior aos fatos geradores dos IPVA's em comento (fls. 72/74). Portanto, a autora não pode ser considerada a responsável tributária do veículo apreendido. A esse respeito, confira-se os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"IPVA - Veículo apreendido - Perda da posse e dos direitos inerentes à propriedade que afasta a responsabilidade pelo pagamento do IPVA - Aplicação analógica do art. 14 da LE nº 13.296/08 - Precedentes - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1043265-51.2015.8.26.0053; Relator Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020) - grifo e destaque nosso.

"Ação de procedimento comum com pedido de inexigibilidade de débitos de IPVA dos exercícios 2017 e 2018 e pagamento de indenização por danos morais - Sentença de procedência da demanda mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte - Documentos juntados comprovando que o autor deixou de ser o proprietário do veículo objeto dos lançamentos tributários em março/2016 - Adoção do entendimento pacificado pelo Enunciado nº 585 da Súmula do STJ e no IArgInc. nº 0055543-95.2017.8.26.0000, rel. Des. Alex Zilenovski, j. 11/04/2018 - Bem móvel que foi apreendido em decorrência de crime e passou a ser utilizado pela própria polícia civil do Estado de São Paulo, mediante autorização judicial, a partir de setembro/2016, sendo revertido para a União em setembro/2017 - Protesto indevido - Valor arbitrado aos danos morais mantido - Recurso da Fazenda do Estado de São Paulo desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1001986-89.2020.8.26.0286; Relator Des. Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Itu - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2021; Data de Registro: 12/07/2021) - grifo e destaque nosso.

Não há que se falar em danos morais, contudo.

Com efeito, a apreensão, e posterior perdimento, se deveu à atividade lícita do estado, porquanto o automóvel se relacionava à prática do crime de tráfico de drogas pelo filho da autora.

Se o ato estatal era lícito, não há motivo para falar-se em indenização pelos danos morais.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE com fundamento no art. 487, I, CPC, o pedido deduzido na ação, para declarar inexigível o tributo IPVA a partir do ano de 2020 (bem como exercícios seguintes, diante do perdimento do bem), sobre o veículo VW Gol 1.0, ano 2008, placas LPB-9031, chassi 9BWCA05WX8P069245, apreendido em 03 de Abril de 2019, de propriedade da parte autora.

Determino, ainda, a exclusão dos apontamentos no CADIN referentes ao tributo, caso existente, bem como se dê baixa o registro em nome da requerente.

Em se tratando de parcial procedência, dispõe o artigo 86 do NCPC que serão proporcionalmente distribuídas entre as partes as despesas. Assim, depreendendo-se que o valor da condenação não ultrapassaria o limite estabelecido no artigo 85, § 3º, inciso I do NCPC, e considerando a sucumbência recíproca e sua proporção para cada parte, arbitro os honorários advocatícios em 5% do valor da condenação para o patrono do requerido e 5% do valor da condenação para o patrono da parte requerente (totalizando 10% do valor da condenação), observando o disposto no artigo 98, § 3º do NCPC, em relação a autora, que ora defiro.

Sem reexame necessário, com fulcro no art. 496, §3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Observe-se o art. 497, do mesmo diploma legal, para a efetivação da presente sentença.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Lorena, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA